

양식장·어장 표지시설의 설치 기준

제1조(목적) 이 고시는 「양식산업발전법」 제39조제1항 및 「양식산업발전법 시행규칙」 제33조 또는 「수산업법」 제66조제1항 및 같은 법 시행규칙 제71조에 따라 양식장 또는 어장 구역의 경계에 설치하는 표지시설의 설치방법과 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 이 고시의 적용범위는 다음과 같다.

1. 「양식산업발전법」 제10조 및 제18조의 면허를 받은 양식장
2. 「수산업법」 제7조 및 제15조의 면허를 받은 어장

제3조(설치시기) 「양식산업발전법」 제10조 및 제18조의 면허를 받은 양식업권자 및 「수산업법」 제7조 및 제15조의 면허를 받은 어업권자는 표지 설치 명령을 받은 날부터 30일 이내에 표지시설을 설치해야 한다.

제4조(설치방법 및 기준) ① 양식장 및 어장 모서리 각 점마다 주황색 대형부자(300ℓ 이상)를 설치하되, 면허의 종류, 면허 번호를 기재하고, 야간에도 양식장 및 어장을 식별할 수 있도록 빛을 반사하는 효과를 가진 부자를 설치해야 한다.

② 양식장 및 어장이 간사지(간조시에 물바닥이 드러나 보이는 땅)에 위치한 경우에는 모서리 각 점마다 지면으로부터 1m이상 노출되도록 경계표지목을 설치하되, 표지판을 부착하여 면허의 종류, 면허 번호를 기재해야 한다. 단, 표지판은 유실·파손, 안전사고 우려 등이 있는 경

우, 양식장 또는 어장 입구 주변에 설치할 수 있다.

제5조(기타 사항) 양식장 및 어장구역의 표지시설은 선박 통항, 항로 및 해상사고 위험 등 공익상 지장이 없는 범위 내에서 설치해야 하며, 본 고시에서 정하지 않은 사항에 대해서는 관할 시장·군수·구청장이 현장 여건에 맞춰 정할 수 있다.

제6조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

제7조 (규제의 재검토) 해양수산부장관은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

양식장·어장 표지시설의 설치 기준 일부개정고시안

양식장·어장 표지시설의 설치 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "고시는 「양식산업발전법」 제39조제1항"을 "고시는 「양식산업발전법」 제39조제1항"으로, "제69조제1항 및 「어업면허의 관리 등에 관한 규칙」 제46조"를 "제66조제1항 및 같은 법 시행규칙 제71조"로 한다.

제2조제1호 중 "동 법 제18조"를 "제18조"로 하고, 같은 조 제2호 중 "제8조 및 동 법 제15조"를 "제7조 및 제15조"로 한다.

제3조 중 "동 법 제18조"를 "제18조"로, "제8조 및 동 법 제15조"를 "제7조 및 제15조"로 한다.

제6조 중 "2020년 11월 16일"을 "2023년 1월 1일"로, "매3년"을 "매 3년"으로, "11월 15일"을 "12월 31일"로 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 고시는 「양식산업	발전법」 제39조제1항 및 「양	제1조(목적) -- 고시는 「양식산	업발전법」 제39조제1항 -----	
식산업발전법 시행규칙」 제33	조 또는 「수산업법」 제69조제	----- 제66조제1	항 및 같은 법 시행규칙 제71조	
1항 및 「어업면허의 관리 등에	관한 규칙」 제46조에 따라 양	-----	-----	
식장 또는 어장 구역의 경계에	설치하는 표지시설의 설치방법	-----	-----	
과 기준을 정함을 목적으로 한	다.	-----	-----	
제2조(적용 범위) 이 고시의 적용	범위는 다음과 같다.	제2조(적용 범위) -----	-----.	
1. 「양식산업발전법」 제10조	및 동 법 제18조의 면허를 받	1. -----	-- 제18조-----	
은 양식장		-----		
2. 「수산업법」 제8조 및 동 법	제15조의 면허를 받은 어장	2. ----- 제7조 및 제15조	-----	
제3조(설치시기) 「양식산업발전	법」 제10조 및 동 법 제18조의	제3조(설치시기) -----	----- 제18조-----	
면허를 받은 양식업권자 및	「수산업법」 제8조 및 동 법	----- 제7조 및 제15조-	-----	
제15조의 면허를 받은 어업권자	는 표지 설치 명령을 받은 날부	-----	-----	
터 30일 이내에 표지시설을 설		-----	-----	

치해야 한다.	-----.
제6조(재검토기한) 해양수산부장관 은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2020년 11월 16일</u> 을 기준으로 <u>매3년</u> 이 되는 시점(매 3년째의 <u>11월 15일</u> 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	제6조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2023년 1월 1일</u> ----- <u>매 3년</u> ----- ----- <u>12월 31일</u> ----- ----- ----- -----.